عقد تسويغ

بين الممضين أسفله:

1) السيّد عبد القادر غيث ، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد07076691 والكائن مقره بكم 08 طريق مرناق الياسمينات وحاليا شارع الهادي نويرة، الياسمينات بن عروس.

بصفته مسوغ من جهة

2) شركة الخطوط التونسية شركة خفية الاسم صاحبة المعرف الجبائي عدد 2672W الكائن مقرها بشارع محمد البوعزيزي مطار تونس قرطاج في شخص ممثلها القانوني الرئيس المدير العام السيد خالد الشلي بمقتضى النفوذ المخول له من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2021.

بصفتها متسوغة من جهة أخرى

تـــوطئـــة

المسوغ هو المالك الفعلي للعقار المراد تسويغه موضوع هذا العقد وله الأهلية القانونية لإمضاء عقد التسويغ وقبض معلوم الكراء.

يضمن المسوغ شخصيا تحمل جميع المتخلدات والديون والأداءات العالقة بهذا العقار بكل أنواعها والراجعة للدائنين سواء كانو طبعيين أومعنويين والنزاعات التي قد تترتب عن ذلك قبل إمضاء هذا العقد. كما يضمن للمتسوغة عدم إدخالها في أي إشكال أو نزاع قد ينتج عنه عدم إمكانية استغلال العقار.

وقع الإتفاق والتراضي على مايلي :

الفصل الأول : بموجب هذا العقد يحيل المسوغ للمتسوغة التي قبلت في إطار التسويغ كامل العقار الذي يمسح 3955 متر مربع والذي سيتم استغلاله كمستودع للتخزين، والكائن بعدد 3 نهج القصرين المنطقة الصناعية المغيرة فوشانة 2082 وهو ما يمثل كامل العقار للمقسم عدد 318 جديد (13 قديما) موضوع الرسم العقاري عدد 88530 بن عروس .

تقر المتسوغة أنها على اطلاع ودراية كاملة للمكرى بجميع مكوناته وحدوده والتي سبق لها زيارته قبل إمضاء هذا العقد. كما تقر بقبولها بهذا العقار على الحالة التي يوجد عليها مع جميع التجهيزات والمعدات الموجودة به.

ويتعهد المسوغ قبل تفعيل هذا العقد بتجهيز المكرى بعدادات للكهرباء والماء مع إتمام أشغال الترفيع في علو السور الخلفي الخارجي للمكرى مثلما تم الاتفاق على ذلك سلفا بطريقة تجعله متساويا مع بقية أجزاء السور الأخرى.

هذا العقار سيتم استغلاله في جزء منه كمستودع خاضعا للرقابة الديوانية لتخزين المعدات والبضائع الراجعة بالملك للمتسوغة واللازمة لتأمين نشاط التموين للرحلات الجوية.

يتم تحرير وإمضاء محضر تسليم وتسلم بين المسوغ والمتسوغة في أجل أقصاه يوم تسليم المفاتيح ويقع ضمه لهذا العقد كما يتم اعتماده كوثيقة رسمية مرجعية يتم المحاججة بها عند نهاية مدة هذا العقد ومغادرة المكرى.

الفصل الثاني : حددت مدة هذا العقد بسنة بداية من 01 سبتمبر 2022 إلى غاية 31 أوت 2023 قابلة للتجديد الضمني مع الاعفاء من الكراء لمدة شهرين من 2022/09/01 الى 2022/10/31.

الفصل الثالث: حدد معين الكراء السنوي كما يلي :

ـــ مائة واثنان ألف دينار (102.000,000 د) سنويا خالية من الأداء على القيمة المضافة.

ـــ تعليق العمل بالاداء على القيمة المضافة الموظف على معين الكراء المذكور أعلاه بمقتضى شهادة في توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة عدد1578 بتاريخ 31 جانفي 2022.

ويكون مبلغ الكراء الجملي الواجب على المتسوغة دفعه للمالك يبلغ ما قدره: مائة وإثنان ألف دينار (102.000,000 د)

تدفع معاليم الكراء السنوية على أربعة أقساط كل قسط يدفع في اليوم الأول من كل ثلاثة أشهر، بحساب ثمانية آلاف وخمسمائة دينار (8.500,000د خالية من الأداء على القيمة المضافة) للشهر الواحد مباشرة لحساب المسوغ بفرع بن عروس المفتوح بالبنك الفلاحي تحت عدد 03103066010110877978V بتسلم فاتورة الكراء مسبقة ب 30 يوما للثلاثية.

بمجرد إمضاء هذا العقد ولضمان تنفيذ بنوده على الوجه الأكمل، تلتزم المتسوغة بدفع معلوم شهر كراء مسبق بعنوان رهن ضمان يسلم للمسوغ يضمن بفاتورة يسلمها هذا الأخير للمتسوغة في الغرض.

الفصل الرابع: لا تبرء ذمة المتسوغة من دفع معينات الكراء كله او بعضه إلا مقابل تسلم فاتورة قانونية ممضاة من قبل المسوغ، وكل فاتورة خلاص تسلم من المسوغ بعنوان معلوم خلاص معين الكراء لاتعتبر إبراء لما سبقها من الأقساط التي لم تدفع بسبب خطأ أو سهو، وتبقى المتسوغة مطالبة بجميع المعينات السابقة.

الفصل الخامس: تقر المتسوغة أنها تسلمت المحل في حالة حسنة وتلتزم بإرجاعه على نفس الحالة عند انتهاء المدة التعاقدية كما أن جميع الإصلاحات والتحسينات والتوسعة التي تقوم بها المتسوغة تخضع لموافقة كتابية مسبقة من المسوغ ويحجر على المتسوغة إحالة المكرى للغير.

الفصل السادس: يتعين على المتسوغة سداد معاليم إستهلاك النور الكهربائي والغاز والماء والهاتف وغيرها من المصاريف الخاصة بإستغلال المحل كما تتعهد المتسوغة قبل إنتهاء العقد ومغادرتها للمكرى بتقديم ما يفيد خلاص جميع معاليم الكهرباء والماء والهاتف الخاصة بفترة إستغلالها للعقار.

الفصل السابع: يمنع منعا باتا على المتسوغة إدخال مواد إلتهابية ومفرقعة بالمحل وكذلك الأشياء التي ينشأ عنها خطر على الأجوار وعلى المسوغ، وللمسوغ الحق في تفقد محله بالتنسيق مع المتسوغة.

الفصل الثامن: تلتزم المتسوغة بأنها المسؤولة عن الأضرار التي تحصل بالمحل بسببها أو بتهاون منها.

الفصل التاسع: لايحق للمتسوغة لأي سبب كان من الأسباب أن تسوغ المكرى للغير أو تعيره إياه او تحيل الكراء الى متسوغ آخر يحل محلها دون موافقة مسبقة وكتابية من المسوغ.

الفصل العاشر: للمسوغ الحق في الفسخ الوجوبي لهذا العقد عند عدم احترام المتسوغة لأحد بنوده أوالإخلال في تنفيذه إنفساخا تاما وتلغى جميع أثاره القانونية بمجرد عدم خلاص قسط من أقساط الكراء في أجاله القانونية ويحق للمسوغ القيام بقضية إستعجالية في الخروج لعدم الخلاص أو قضية إستعجالية في الخروج لإنفساخ العقد وتسليط غرامة يومية تقدر بـ 500 دينار.

الفصل الحادي عشر: ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته او بتنبيه صادر عن أحد طرفي هذا العقد بواسطة مراسلة مضمونة الوصول أو بتنبيه موجه بواسطة عدل تنفيذ قبل ستة أشهر على الأقل، وإذا ما وقع تجديد العقد، فإن معين الكراء يزداد سنويا بنسبة 5 بالمائة عن الكراء المعمول به عن كل سنة سابقة وبدون اللجوء الى التقاضي لغرض التعديل. كما يمكن إنهاء العمل بهذا العقد إذا اتفق الطرفين على ذلك بموجب محضر ممضى بينهما ومسجل بالقباضة المالية.

الفصل الثاني عشر: في صورة القيام بقضية من أجل عدم الإمتثال لأحد شروط العقد فانه يحق للمالك طلب إلزام المتسوغة بأجرة محاماة عن كل طور بما لايقل عن خمسمائة دينارا (500،000د) اضافة الى مصاريف التقاضي.

الفصل الثالث عشر: يتفق الطرفان على أن محاكم بن عروس هي المختصة بالنظر بكل نزاع يتعلق بهذا العقد.

الفصل الرابع عشر: إختار كل من الطرفين محل مخابرتهما في الظروف العادية وفي صورة نشوب نزاع في عنوانيهما بالعقد.

حرر في عدة نظائر بعد القراءة والمصادقة والإمضاء

إمضاء المسوغ **إمضاء المتسوغ**

عقد بيع عقار مسجل

بين الممضين أسفله:

- **شركة الفتح للبناءات المعدنية** ، شركة ذات الشخص الواحد ، سجلها التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس تحت عدد **B02219862017** ، معرفها الجبائي **396966/T/A/M/000** في شخص ممثلها القانوني وكليها محمد بن سعيد القرماسي بن محمد الصغير الصغير تونسي الجنسية، مولود في 1960/04/03 صاحب ب ت و عدد 03493831 بتاريخ 2006/07/05 حرفته عون مكتب بشركة ، والكائن مقرها الاجتماعي بطريق مرناق كلم 8 الياسمينات 2063 المدينة الجديدة بن عروس .

بوصفها بائعة من جهة

- **عبد القادر بن محمد غيث** ، تونسي الجنسية مولود في1980/07/30 ،صاحب ب.ت.و07076691 بتاريخ 2017/04/26 بتونس ، صاحب بطاقة التعريف 07076691 مؤرخة في 2017/04/26 ، المهنة وكيل شركة ، متزوج ، والقاطن بنهج الدار البيضاء عدد 102 المدينة الجديدة بن عروس .

بوصفه مشتريا من جهة ثانية

توطئة:

حيث إستقرّ على ملك الطّرف الأوّل شركة الفتح للبناءات المعدنية جميع العقار المتمثّل في وحدة انتاج بلاستيك فوق المقسم عدد 13 سابقا و 318 حاليا موضوع الرّسم العقاري عدد88530 بن عروس مساحته الجمليّة 3955 م م الكائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة 2 .
وحيث اتفقا الطرفان على ابرام عقد البيع النهائي .

اتفق الطرفان على مايلي :

الفصل 1- موضوع عقد البيع:

بمقتضى هذا العقد، باعت وسلمت واحالت شركة الفتح للبناءات المعدنية بيعا ناجزا وكاملا على وجه الملكيّة التّامة مع كافّة الضّمانات الفعليّة والقانونيّة للسيد عبد القادر بن محمد غيث الذي إرتضى بذلك وقبل وإلتزم إلتزاما لا رجعة فيه بشراء جميع العقار المتمثّل في الرسم العقاري 88530 بن عروس المسمى الشركة العامة للبلاستيك والمتكون من قطعة واحدة عدد 318 مساحتها الجمليّة 3955 م م الكائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة 2 على حافة نهج ، صبغته صناعية.

الفصل2-الثّمن وكيفيّةالخلاص:

إتّفق الطّرفان على تحديد الثّمن الجمليّ والنّهائي لجميع العقار موضوع البيع بما قدره: **تسعمائة وتسعون الف دينارا(990.000.000** دينارا) بما في ذلك جميع الآداءات .

يقع خلاص الثّمن كالآتي:

يقع خلاص الثمن بواسطة شيك بنكي عدد 6076791 مؤرخ في 2019/12/24 مسحوب على البنك الوطني الفلاحي فرع بن عروس بحساب المشتري عدد 03103066010110877978.

الفصل3- إنجرار الملكيّة:

إنجرّت ملكيّة البائعة للعقار موضوع عقد البيع بمقتضى كتب خطي معرف عليه بالإمضاء بتاريخ 2019/09/25 و 2019/10/24 مسجل بالقباضة المالية ببئر القصعة في 2019/10/30 وصل عدد M0354173 تسجيل عدد 19101181 .

الفصل 4- التّحمّلات والرّهون والقيود المثقلة:

يصرّح الطّرفان أنّ محرّر العقد أعلمهما أنّ العقار خال من أي رهن .

ويلتزم المشتري بالمحافظة على الصبغة الصناعية للعقار .

يصرّح المشتري أنّ محرّر هذا الكتب أعلمه بالوضعيّة القانونيّة للعقار وقبل بذلك.

وتلتزم البائعة بعدم إجراء أيّ تصرّف قانونيّ أو مادّي من شأنه أن يرتّب على الأرض محلّ هذا الكتب أيّ تحمّل أو رهون أوغيرها من التّصرّفات المقيّدة للملكيّة، وذلك من تاريخ التّوقيع على هذا الكتب وحتّى إتمام عمليّة البيع وترسيمها بالسّجلّ العقاري.

الفصل5- تصريح قصد التّرسيم:

تعفي الأطراف المتعاقدة السّيد حافظ الملكيّة العقاريّة من الوصف والتّشخيص والتّحديد وكلّ ما من شأنه أن يحول دون ترسيم عقد البيع ويطلبان منه التّنصيص على تسلّط عقد البيع على جميع العقار المبين بالفصل الأول .

الفصل 6- التّسليم والتّحويز :

يتم تسليم العقار بجميع مكوناته وبناءاته وتجهيزاته موضوع عقد البيع وتحويز المشترية بالمبيع بمجرّد إمضاء عقد البيع.

الفصل 7- التزامات بالبيع :

تلتزم البائعة :

امضاء جميع الكتائب التكميلية عند الإقتضاء لضمان ترسيم العقد بادارة الملكية العقارية .

الفصل 8-اختيار المقر والتفويضات والنزاعات :

لتنفيذ بنود هذا البيع ، اختار كل من المتعاقدين محل مخابرته بعنوانه المذكور اعلاه ويلتزم كل طرف في هذا الكتب باعلام الطرف الآخر بكل تغيير يطرأ على عنوانه بواسطة عدل منفذ والا فان محل مخابرته يبقى المشار اليه اعلاه ويفوض الطرفان محرر هذا العقد لإدخال جميع الإصلاحات او الإقحامات او الإضافات أو المشطبات صلب هذا العقد دون الرجوع للطرفين لضمان تسجيله وترسيمه بادارة الملكية العقارية .

تختص محاكم بن عروس مطلقا بالنظر في جميع النزاعات القانونية المتعلقة بتأويل وتنفيذ مقتضيات هذا البيع .

الفصل 9-المصاريف :

تحمل مصاريف تحرير هذا العقد وقدرها اربعمائة دينارا (400.000د) من تسجيل وغيره على المشتري .

الفصل 10- التحرير :

حرّر هذا العقد عن حسن نيّة بواسطة الأستاذ جمال شهلول المحامي لدى التّعقيب صاحب بطاقة التّعريف وطنية عدد 04129917 طبقا للفصل 377 من مجلّة الحقوق العينيّة، الّذي يشهد أنّه إطّلع على الرسم العقاري وأعلم الأطراف بالوضعيّة القانونيّة الحاليّة للرّسم وبوجود اعتراضا تحفظي على جميع العقار لفائدة البنك العربي لتونس ضمانا لخلاص دينه الموظف على العقار والتزم البائع برفعه والتشطيب عليه وقبلا بذلك وتعفي الأطراف المتعاقدة المحامي من أيّة مسؤوليّة مهما كانت أو غرم أو دعوى أو مطالبة وتمثّل دور المحامي في الإطّلاع على الرّسم العقاري وإعلام الأطراف بحالته القانونية وفهما المتعاقدان محتوى العقد ووافقا عليه دون تحفّظ.

البائعة المشتري

المحامي
الأستاذ جمال شهلول
المحامي لدى التعقيب
الهاتف: 26 400 846

STE FATH DE CONSTRUCTION METALLIQUE
Rte de Mornag Km8 Nouvelle Medina 2063

2019 ديسمبر 2
عن رئيس البلدية وبتفويض منه
بصفة استشاري